

AZIZ BIN MAT SAAD
lwn
JARIAH BINTI SHAH

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, Y.A.A Datuk Haji Aidi bin Mokhtar (Panel), Y.A Dato' Haji Yusof bin Musa 9Panel), Y.A Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zain (Panel)]

06hb. Februari 2018/20 Jamadilawwal 1439H

[Kes Mal No. 10000-099-0005-2017]

[Permohonan Perintah Pelaksanaan - Seksyen 155, Seksyen 244 dan Seksyen 245 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Perayu : *Tiada*

Pegum Syarie Responden : *Tiada*

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Kes ini merupakan rayuan yang telah difailkan oleh Perayu terhadap keputusan yang telah diberikan pada 09hb. Januari 2017 oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam berkaitan perintah pelaksanaan seperti berikut:-

- 1.1 Mahkamah meluluskan permohonan ini berdasarkan seksyen 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- 1.2 Mahkamah sabitkan Responden berhutang dengan Pemohon berupa bayaran rumah tertunggak yang ditanggung Pemohon pada bulan Ogos, September dan Oktober 2016 berjumlah RM5,103.00.

[2] Perayu telah memfailkan notis rayuan pada 18/01/2017 dan merayu terhadap keseluruhan keputusan.

[3] Perayu telah menfailkan alasan rayuannya bertarikh 13/04/2017 dengan memplidkan enam (6) alasan rayuan seperti di lampiran 6 Rekod Rayuan. Antara alasan rayuan yang dikemukakan ialah:-

- i) Perayu merujuk perenggan 7 alasan penghakiman iaitu “Mahkamah tidak dapat mengganggu jumlah bayaran ansuran bulanan yang telah dikeluarkan oleh Perayu terhadap dakwaan pertamanya tersebut. Mahkamah tidak dapat melihat sama ada bayaran tersebut dibuat sebelum atau selepas Perintah bertarikh 23.09.2014 diperintahkan oleh hakim bicara”.
- ii) berdasarkan kepada perenggan 6 dan 9 alasan penghakiman iaitu frasa “pembayaran ansuran bulanan” “sebagaimana yang terdapat dalam perintah tersebut, Mahkamah melihat bahawa bayaran utiliti adalah terkeluar daripada konsep pembayaran ansuran bulanan dan mahkamah tidak akan melihat kepada bayaran utiliti yang telah dibuat oleh Perayu terhadap rumah tersebut berjumlah RM3,139.40”.

FAKTA KES

[4] Perayu merupakan bekas suami kepada Responden. Perayu telahpun mendapatkan suatu perintah berhubung tuntutan harta sepencarian melalui saman no. 10100-017-214 seperti berikut:-

4.1 Mahkamah mengisytiharkan aset di bawah sebagai harta sepencarian di antara pihak-pihak tersebut adalah seperti berikut:-

4.1.1 Sebuah rumah apartment di atas tanah H.S (D) 104375, PT No 33644, Mukim Sungai Buloh Daerah Petaling, Selangor Darul Ehsan yang beralamat di D-106, Blok D, Taman Subang Perdana, Seksyen U3, Shah Alam, Selangor (selepas ini disebut sebagai “rumah pertama”).

4.1.2 Sebuah rumah teres 2 tingkat di atas tanah H.S (D) 1127, PT No. 837, Mukim Ijok, Daerah Kkuala Selangor, Selangor Darul Ehsan yang beralamat di No. 31, Jalan Teratai 3, Saujana Utama 3, 47000 Sungai Buloh, Selangor (selepas ini disebut sebagai “rumah kedua tersebut”).

4.2 Mahkamah memerintahkan bahawa cara penyelesaian harta sepencarian bagi aset tersebut adalah seperti berikut:-

4.2.1 Bahawa pihak-pihak hendaklah dengan rela hati menyerahkan hak milik rumah pertama tersebut kepada anak-anak kedua-dua pihak didaftarkan atas tiga nama iaitu, AIMAN FIRDAUS (NO MYKID: AC 95726), NUR ILYANA AMALIN (NO. MYKID: 010130-10-1168) dan NUR IZZAH KHAYRIN (NO. MYKID: 031004-10-0052) apabila pembayaran penuh diselesaikan oleh Plaintiff.

4.2.2 Bahawa pihak-pihak hendaklah dengan rela hati menyerahkan hak milik rumah kedua tersebut kepada anak-anak kedua-dua pihak didaftarkan atas tiga nama iaitu, AIMAN FIRDAUS

(NO MYKID: AC 95726), NUR ILYANA AMALIN (NO. MYKID: 010130-10-1168) dan NUR IZZAH KHAYRIN (NO. MYKID: 031004-10-0052) apabila pembayaran penuh diselesaikan oleh Defendan.

4.2.3 Bahawa Plaintiff hendaklah meneruskan pembayaran ansuran bulanan pinjaman bagi rumah pertama tersebut kepada pihak bank sehingga pinjaman rumah tersebut selesai.

4.2.4 Bahawa Defendan hendaklah meneruskan pembayaran ansuran bulanan pinjaman bagi rumah pertama tersebut kepada pihak bank sehingga pinjaman rumah tersebut selesai.

4.3 Mahkamah memerintahkan bahawa pihak-pihak hendaklah memberi kerjasama agar segala perkara yang berkaitan dengan harta di atas dapat diselesaikan dengan sempurna. Pihak-pihak juga bersetuju bahawa tidak akan menuntut sebarang harta sepencarian yang lain di dalam tempoh perkahwinan pihak-pihak setelah perjanjian ini selesai ditandatangani oleh pihak-pihak di atas.

[5] Perayu mendakwa bahawa Responden telah ingkar perenggan 4.2.4 perintah di atas dan Perayu memohon kepada Mahkamah supaya perintah di atas dilaksanakan oleh Responden kerana Perayu mendakwa telah mengeluarkan wang berjumlah RM14,377.85 sebagai bayaran pendahuluan terhadap bayaran tertunggak yang dibuat oleh Responden.

[6] Notis permohonan dan afidavit telah disempurnakan secara penyampaian gantian pada 20/10/2016 manakala Responden telah memfailkan afidavit balasan pada 28/10/2016. Mahkamah telah memerintahkan pihak-pihak memfailkan

hujahan masing-masing sebelum membuat keputusan pada 09/01/2017. Tidak ada saksi yang dikemukakan oleh pihak-pihak untuk memberi keterangan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Setelah kami meneliti rekod rayuan dan hujahan pihak-pihak, kami berpendapat terdapat satu sahaja isu yang perlu diputuskan dalam rayuan ini iaitu **sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dan fakta dalam mengeluarkan perintah pelaksanaan bahawa Responden berhutang dengan Pemohon berupa bayaran rumah tertunggak yang ditanggung Pemohon pada bulan Ogos, September dan Oktober 2016 berjumlah RM5,103.00.**

[8] Sebelum kami memberi ulasan lanjut berkaitan jumlah hutang yang telah diputuskan oleh Hakim Bicara, terlebih dahulu kami ingin menyentuh sedikit berkaitan salah satu daripada prinsip umum pelaksanaan hutang piutang dalam Islam berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Quran Surah al-Baqarah ayat 282:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

282. *Wahai orang-orang Yang beriman! apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu...*

Berdasarkan ayat di atas dapat difahami bahawa Islam telah menetapkan setiap transaksi hutang yang dibuat hendaklah ditulis bagi memastikan pihak-pihak yang berkontrak, khususnya pihak penghutang, menyedari komitmen dan obligasi

masing-masing untuk membayar hutang dan merekodkan pembayaran yang dibuat bagi mengelakkan berlakunya kekeliruan atau penipuan. Ia juga sangat penting sebagai rujukan pihak-pihak sekiranya berlaku pertikaian di kemudian hari.

[9] Dalam rayuan ini Responden berhujah bahawa Perayu telah dengan sendiri membayar bayaran utiliti tersebut tanpa memaklumkan apa-apa kepada Responden. Oleh itu, Perayu dianggap pada waktu tersebut secara rela hati bertindak untuk membayar hutang tersebut.

[10] Perayu dalam hujah balas menyatakan Responden telah sekali lagi cuba menyembunyikan fakta dengan mengatakan bahawa Perayu telah dengan sendiri membayar bayaran utiliti tersebut tanpa memaklumkan apa-apa kepada Responden. Dalam perbincangan dengan peguam yang dilantik untuk menguruskan penjualan rumah tersebut, Perayu dan Responden telah dimaklumkan bahawa terdapat tunggakan bil-bil utiliti yang perlu dilunaskan sebelum proses penjualan boleh dilakukan. Oleh kerana Responden telah mengatakan bahawa beliau tidak mahu membayar bayaran tersebut, Perayu terpaksa membayar tunggakan tersebut demi untuk mempercepatkan proses penjualan rumah tersebut. Satu surat aku-janji telah ditandatangani untuk menyelesaikan perkara ini. Di dalam pengenaltastian **Ekshibit Responden yang ditandakan sebagai JS-1**, Responden dengan sendiri telah menurunkan tandatangan sebagai mempersetujui maklumat pembayaran tunggakan bil-bil utiliti tersebut.

[11] Seterusnya kami telah meneliti Ekshibit Responden yang ditandakan sebagai JS-1 berkaitan **Akujanji Persetujuan Potongan Bayaran daripada Deposit Penjualan Harta** yang telah ditandatangani oleh kedua-dua pihak. Kami berpendapat perjanjian ini merupakan dokumen penting yang boleh membantu

Mahkamah dalam menimbangkan isu ini dan ianya selaras dengan anjuran Islam berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Quran Surah al-Baqarah ayat 282 di atas.

[12] Berdasarkan penelitian kami terhadap dokumen perjanjian tersebut, kami dapati terdapat jumlah potongan bayaran yang telah dipersetujui bersama antara Perayu dan Responden daripada bahagian Perayu dan bahagian Responden yang akan ditolak daripada Deposit penjualan rumah. Perkara-perkara yang perlu dipotong daripada bahagian Perayu dan bahagian Responden juga jelas seperti yang telah disenaraikan dalam jadual.

12.1 Antara bayaran yang ditanggung secara bersama ialah:-

Bil	Perkara	Jumlah (RM)
1	Kos pengurusan agensi perunding hartanah	8,904.00
2	Duti setem pindahmilik pertama	2860.00
3	Cukai Tanah Tahun 2016 dan tunggakan kepada MDKS	1,203.60
4	Cukai Tanah 2016 dan tunggakan kepada PTDKS	405.20

12.2 Antara bayaran yang akan ditolak daripada Bahagian Deposit yang diterima oleh Perayu ialah :-

Bil	Perkara	Jumlah (RM)
1	Tunggakan bil elektrik kepada TNB	1,500.00
2	Tunggakan bil air kepada SYABAS	12.55
3	Tunggakan pembentungan kepada IWK	168.00
4	Tunggakan bil telefon dan internet kepada TELEKOM	380.00
5	Tunggakan bil CELCOM (013-6324467)	456.25
6	Tunggakan bil ASTRO	156.65
	Jumlah	2,673.45

12.3 Antara bayaran yang akan ditolak daripada Bahagian Deposit yang diterima oleh Responden ialah:-

Bil	Perkara	Jumlah (RM)
1	Tunggakan ansuran pinjaman perumahan kepada MBSB	6,000.00

Pemotongan bayaran ini telah dipersetujui dan ditandatangani oleh kedua-dua pihak selepas pihak MBSB mengeluarkan notis lelongan awam pertama pada 11.03.2015. Oleh itu seharusnya tidak timbul lagi isu berbangkit siapa yang menanggung bayaran utiliti-utiliti dan siapa yang menanggung bayaran tunggakan ansuran pinjaman perumahan. Perayu sendiri telah bersetuju dan menandatangani perjanjian yang beliau akan menanggung tunggakan bil-bil seperti yang telah disenaraikan. Oleh itu tuntutan Perayu berkaitan tunggakan bil-bil dalam rayuan ini adalah tidak selari dengan perjanjian yang telah dipersetujui pihak-pihak dan wajar ditolak.

[13] Berdasarkan dokumen perjanjian juga, kami mendapati jelas dinyatakan bahawa bagi bayaran semasa utiliti untuk harta tersebut sebelum penyerahan kunci kepada Pembeli akan ditolak setelah Firma Faisyal Grewal & Co menerima wang baki jualan harta tersebut daripada pembeli. Utiliti semasa adalah merujuk pada bil-bil utiliti yang perlu dibayar selepas pihak-pihak menandatangani dokumen perjanjian sehingga kunci rumah tersebut diserahkan kepada pembeli. Ianya akan ditolak daripada wang baki jualan sebelum hasil dibahagikan sama rata antara Perayu dan Responden. Oleh itu apa-apa bayaran semasa utiliti yang dibuat dari tarikh selepas perjanjian ditandatangani (jika berbangkit) hendaklah diselaraskan dengan Peguam Firma Faisyal Grewal & Co.

[14] Selain daripada itu kami juga mendapati bahawa bayaran RM6000 yang ditolak daripada bahagian Responden adalah sama dengan jumlah tunggakan

yang dipohon oleh Perayu dalam para 5.1 affidavit permohonannya, walaupun terdapat sedikit perbezaan jumlahnya dengan jumlah yang dituntut iaitu sebanyak RM135.45. Perkara ini juga selaras dengan Perenggan 3.2 (d) alasan rayuan Perayu yang menyatakan bahawa :-

“pada 08.06.2016, “pihak bank menerusi peguam mereka telah sekali lagi menghantar notis penamatan pembiayaan mereka terhadap rumah tersebut. Perayu sekali lagi telah membuat bayaran sebanyak RM6,135 kepada pihak bank dan penamatan tersebut telah ditarik balik oleh pihak bank”.

Bayaran RM6000 yang ditolak daripada bahagian Responden ini adalah jumlah yang berasingan daripada jumlah tunggakan sebanyak RM11,844 yang telah dibuat oleh Perayu ketika notis lelongan awam pertama dikeluarkan pada 11.03.2015. Bayaran tunggakan sebanyak RM11,844 juga dengan jelas telah dinyatakan dalam perjanjian iaitu :

“Kami juga akujanji dan bersetuju akan membayar baki kos guaman firma tuan selepas firma tuan menerima baki jualan harta tersebut termasuk bayaran RM11,844.00 yang perlu dibayar kepada Aziz Bin Mat Saad oleh Jariah Binti Shah beserta dengan bayaran semasa utiliti untuk harta tersebut sebelum penyerahan kunci kepda pembeli”

Oleh itu persoalan Hakim Bicara dan Perayu seperti yang ditegaskan oleh Perayu dalam alasan rayuannya dan Perenggan 3 (i) di atas dengan sendirinya terjawab. Dalam hal ini sepatutnya bayaran-bayaran yang telah dibuat diselaraskan dengan Peguam Firma Faisyal Grewal & Co supaya tidak berlaku kemungkinan pembayaran berulang.

[15] Seterusnya kami mendapati bahawa tunggakan sebanyak RM5,103.00 yang dipohon oleh Perayu dan diluluskan oleh Mahkamah yang bersamaan dengan jumlah tiga (3) bulan tertunggak iaitu bulan Ogos, September dan Oktober 2016 tidak dinyatakan dalam perjanjian namun telah dipersetujui oleh Responden dalam hujahnya di perenggan 10. Oleh itu kami tidak berhasrat mengulas lanjut berkaitan perkara ini.

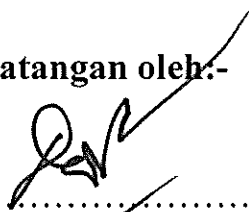
[16] Sehubungan dengan itu, berdasarkan fakta-fakta dan dapatan-dapatan yang dinyatakan di atas maka kami berpendapat keputusan Hakim Bicara masih wajar dikekalkan dan tidak ada alasan untuk kami mengubahnya.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Rekod Rayuan dan penghujahan pihak-pihak,
MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

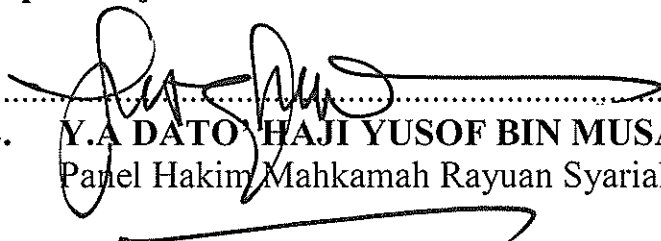
1. Rayuan Perayu ditolak.
2. Keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Mal No. 10400-099-0461-2016 dikekalkan.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



1. **Y.A.A DATUK HAJI AIDI BIN MOKTAR**
Pengeursi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **Y.A DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **Y.A TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor



Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading "RQ" or similar, with a long diagonal stroke extending upwards and to the left.